

პიროვნების ეკონომიკური თავისუფლება მენარჩეოების განვითარების ქვაკუთხედი

ზურაბ ჩინჩალაძე
სტუდ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

დღევანდელ საქართველოში, პოლიტიკური ფილოსოფიის საკითხთა შორის, განსაკუთრებით აქტუალურია, საზოგადოებაში პიროვნების ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა. იქმნება ისეთი ეკონომიკური მოდელები, რომლებსაც ყველა მოქალაქე თანაბრად ვერ აცნობიერებს და შესაბამისად, მოქალაქეებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის მყარდება ასიმეტრიულ ინფორმაციულობითი ურთიერთობები, რომელიც შეფერებულია გარკვეულ რისკთან. ეს იმიტომ, რომ არსებობს ადამიანის თავისუფლების ზომის შემზღუდავი ობიექტური ფაქტორები, რომლებიც ამავე დროს სახელმწიფოს არსებული იურიდიული მოდელის ფუნქციონირების აუცილებლობიდან მომდინარეობს. ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა მაშინ შეიძლება გადანყვეტილად ჩაითვალოს, როდესაც მოცემულ კონკრეტულ პირობებში, ადამიანის თავისუფალი აქტივობები ეკონომიკის სფეროში რაციონალურად თანხმდება სახელმწიფოს ფუნქციონირების ეკონომიკური ეფექტიანობასთან.

RESUME

zurab chinchaladze
GTU doctorant

In present Georgia, among the political philosophy topics is particularly trending the issue regarding economic freedom of human in the society. Currently, we are observing the economic model which cannot be perceived equally by all citizens, and therefore we have the Informational asymmetry between the Government and the society, which is associated with some kind of risk. This is why, there are some objective factors that limit the freedom of a human, in order for Governmental judicial models to function properly. The problem with economic freedom can only be solved, when in the given period, the economic activities of human rationally agrees with economic efficiency of Governments functionality.

Keywords: Economic Freedom, taxation system, excise, income tax, law on economic freedom

ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა საქართველოში

ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა საქართველოში დაუკავშირდა ქვეყნის ხელისუფლებასა და პიროვნების სამენარჩეო აქტივობის თავისუფლების პრობლემას. 2007 წელს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ („ეკონომიკური თავისუფლების ქარტია“), რომლის მიღებაც განაპირობა იმ დროისათვის ქვეყანაში კორუფციასთან ბრძოლის აუცილებლობამ და საგადასახადო სისტემაში არსებულმა სუბიექტურმა რისკებმა. არსებული საგადასახადო კანონმდებლობა და მისი აღსრულების მექანიზმი თავისი ბიუროკრატიული ხასიათით და მენარჩეოთა შემოქმედებით აქტივობისადმი დისტანცირებით, ქმნიდა არაკეთილსინდისიერების რისკებს, რასაც კარგად იყენებდნენ ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც არ გამოიჩინებდნენ მაღალი ზნეობრიობით. სახელმწიფო პოლიტიკური აქტი, რომელიც გაათავისუფლებდა ქვეყნის საგადასახადო სიტემას არსებული ნაკლოვანებებისაგან და შექმნიდა სუბიექტური რისკების მინიმალური შესაძლებლობებს იმ დროისათვის, კორუფციისგან უაღრესად დაზარალებულ ეკონომიკაში აუცილებელი იყო, და უთუოდ უნდა ჩაითვალოს პროგრესულ ნაბიჯად. ეს საკანონმდებლო ნორმა მოქმედებს დღესაც, იგი გადმოვიდა ქვეყნის ახალ კონსტიტუციაში და წარმოადგენს ქვეყანაში ეკონომიკური პოლიტიკის წარმართვის აუცილებელ საკანონმდებლო აქტს.

საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ განმარტავს, რომ: „საქართველოს კონსტიტუციითა და ამ კანონით [ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ] საქართველოს მოქალაქენი ადგენენ დღევანდელი და მომავალი თაობების ეკონომიკური უფლებებისა და თავისუფლებების გარანტიებს.“¹ ეს დებულება ნათლად გვიჩვენებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითარების აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემდეგ, მომავალ თაობებს სამართავად უნდა გადაეცეს შემცირებული ფინანსური ვალდებულებების მქონე ქვეყანა. არცერთ თაობას არ აქვს უფლება ისე გამოიყენოს მის განკარგულებაში არსებული ეროვნული სიმდიდრე, რომ შემდეგ თაობებს შეუქმნას პრობლემები განვითარებაში. ასეთი მიდგომა ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკისადმი მისაღები და გასაგებია. მაგრამ, კანონი ასევე განმარტავს, რომ:

1 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 2011, საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ.

„ეკონომიკური უფლებები და თავისუფლებები არის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ნაწილი, რომელთა შეზღუდვა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილი წესითა და დადგენილ ფარგლებში“. რაც რბილად რომ ვთქვათ, მომავალ თაობებს აქცევს დღევანდელი მართველობითი მოდელების მძევლებად. საქმე ისაა, რომ „ეკონომიკური თავისუფლების ქარტია“ და მისი შესაბამისი კონსტიტუციური ნორმა, მკაცრად განსაზღვრავს, როგორც გადასახადების რაოდენობა, ასევე მათ განაკვეთის ზღვრულ ნორმას. შესაბამისად ხელისუფლებას ზღუდავს, მისი საქმიანობის იურიდიული მოდელის ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში, შემოიღოს ახალი გადასახადი, გააუქმოს ძველი და მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მოცემული მომენტისათვის შესაბამისი, საგადასახდო განაკვეთის დადგენის თვალსაზრისით. ეს კი ჩვენ არ მიგვაჩნია დღევანდელ პირობებში მისაღებ მოვლენად, როდესაც ეკონომიკური ურთიერთობები გლობალური ბაზრის ზემოქმედებით სწრაფად იცვლებიან და მიმდინარეობს ეკონომიკური სისტემების ინსტიტუციონალური აუცილებელი და სწრაფი ტრანსფორმაციები.

საქმე ისაა, რომ ადამიანის ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემას აქვს თავისი შინაარსობრივი მახასიათებლები, როგორც ცნობილი მკვლევარები, ტერი მილერი და ენტონი კიმი აღნიშნავენ, „ეკონომიკური თავისუფლება არის ადამიანის ფუნდამენტალური უფლება აკონტროლოს და მართოს თავისი ქონება და შრომა. ეკონომიკურად თავისუფალ საზოგადოებაში, ადამიანებს აქვთ თავისუფალი არჩევანი იმუშაონ, წარმოშვან, მოიხმარონ და ინვესტირება გააკეთონ ისე, როგორც თვითონ სურთ. ამავდროულად მთავრობა საშუალებას აძლევს შრომის, კაპიტალისა და პროდუქტების თავისუფალ მოძრაობას“². მაგრამ, ამავე დროს ამ ავტორების აზრით, ნებისმიერი საუბარი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, პირდაპირ არის დაკავშირებული ინდივიდის და მთავრობის კრიტიკულ ურთიერთობაზე, რაც გულისხმობს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებები, ან სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ გაწეული კონტროლი, ხელს უშლის ადამიანის ავტონომიას და ზღუდავს მის ეკონომიკურ თავისუფლებას. ამგვარად, ერთი მხრივ, ადამიანის აქტივობა მენარმეობის სფეროში და სხვა ყოველგვარი ეკონომიკური საქმიანობა უნდა ხორციელდებოდეს ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესებისა და პირობების ფარგლებში, ხოლო მეორე მხრივ, ხელისუფლების მარეგულირებელი და მაკონტროლებელი მექანიზმები ზღუდავს მათ შემოქმედებით აქტივობას. ასეთი დაპირისპირებულობა, რეალურ პროცესებში მოითხოვს ამ ორი ტე-

ნდენციის რაციონალურ შეთანხმებას, რადგან ეკონომიკური თავისუფლების მიზანი არის, არა სახელმწიფო ჩარევების და შეზღუდვების არარსებობა, არამედ მოქმედი სუბიექტებისათვის ორმხრივი თავისუფლების შეგრძნების შექმნა და შენარჩუნება.

სახელმწიფოს მოქმედება ეკონომიკის სფეროში, მისი საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, ქვეყნის ტერიტორიის სხვადასხვა ადგილებზე, ხშირ შემთხვევაში, აუცილებელიც კი არის მოქალაქეებისთვის, რათა შეიქმნას მათთვის უსაფრთხო და მშვიდობიანი გარემო, შეიქმნას პირობები ადამიანის განვითარებისთვის. ამგვარად, როგორც ვხედავთ ადამიანების ეკონომიკური თავისუფლების საკითხი უკავშირდება სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მოქალაქეთა თანამშრომლობის რთულ და მრავალფეროვან პროცესს, იგი შინაარსობრივად არაა სტატიკური მოცემულობა, შესაბამისად დროისა და ადგილის მიხედვით მოითხოვს გადაწყვეტილებათა მოქნილი მექანიზმის არსებობას. ამ თვალსაზრისით, სამართლიანად მიგვაჩნია, რომ დადგა დრო, როდესაც უნდა გადაისინჯოს „ეკონომიკური თავისუფლების აქტის“ ნორმატიული ბაზა, რომელიც სტაბილურად, უკვე მეორე ათწლეული დაიწყო რაც მოქმედებს და ჩვენი აზრით, ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე მოითხოვს ახლებურ რედაქციას.

ასეთი დამოკიდებულება საკითხისადმი გამომდინარეობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე რთული ეკონომიკური დინამიზმიდან (ეკოლუციიდან), რომელიც გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკური მდგრადობა უკავშირდება ახალ ეკონომიკურ პარადიგმებს და არსებული საბაზრო მექანიზმების სწრაფ ტრანსფორმაციას. შესაბამისად სახელმწიფო ხელისუფლების შტოები ვალდებული არიან მყისიერი რეაგირება მოახდინონ მიმდინარე პროცესებზე და გააღრმავონ ცალკეულ სფეროებში მიმდინარე რეფორმები. ასეთ გარემოებაში ხელის შემშლელია, ჩვენთან არსებული ადამიანის ეკონომიკური თავისუფლების მოტივით გაჩენილი საკონსტიტუციო ჩანაწერი ფისკალური გადასახადების რაოდენობისა და განაკვეთის სიდიდის შესახებ. საქმე ისაა, რომ გართულებული, უკონტროლო საგადასახადო ადმინისტრირება აჩენს, ეგრეთწოდებულ „სუბიექტურ რისკებს“, ჩნდება გარემო სადაც შესაძლებელი კორუფცია და არაკეთილსინდისიერების გამოვლინებები. ეს ფაქტი დადგენილია მეცნიერულ კვლევებით და უკავშირდება საგადასახადო ნორმატივების გაგებაში არსებულ ასიმეტრიულ პროპორციულობას. მოსახლეობის უმეტესობა ვერ ერკვევა არაპირდაპირი გადასახადების არსში და მათი მობილიზაციის მექანიზმში, რაც არაკეთილსინდისიერ საგადასახდო მოხელეს საშუალებას აძლევს საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით იმოქმედოს. მაგრამ იგივე მიზეზით მოსახლეობა ვერ დაადასტურებს ხელისუფლების მოსაზრებას ამ გადასახადების განაკვეთის ოდენობის სამართლი-

2 T. Miller & A. B. Kim 2017, 2017 Index of Economic Freedom, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington.

ანობაზე. შესაბამისად, რაც მეტად ვიქნებით შეზღუდულები საგადასახადო პოლიტიკის ანალიზის სფეროში, მით მეტია საშიშროება არაკეთილსინდისიერების რისკისა.

აღნიშნული საკითხი საფუძვლიანად შეისწავლეს მეცნიერებმა, მას მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი მიეძღვნეს. ხოლო მეცნიერთა შორის ორ პიროვნებას, ჯეიმს მირრლის³ და უილიამ ვიკრის⁴ კი ნობელიც პრემიაც მიანიჭეს აღნიშნული საკითხის საფუძვლიანი კვლებისათვის. უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ თვით ცნება, “ასიმეტრიული ინფორმაციულობა”, სწორედ ჯეიმს მირრლის ნაშრომებიდან იღებს სათავეს. მისი დასკვნები და კვლევის მეთოდოლოგია საყოველთაოდ აღიარებულია. ჯეიმს მირრლის მტკიცებით, ადამიანები ვერ ერკვევიან საგადასახადო სისტემაში, მათთვის უცნობია ცალკეული საბიუჯეტო გადასახადის შინაარსი, მათი მობილიზაციის წესი და ამიტომ მათ დააკისრო ვალდებულება მონაწილეობა მიიღონ გადასახადის შემოღებაში და მისი განაკვეთის განსაზღვრის საქმეში, არ (ვერ) იქნება სასურველი შედეგის მომტანი. ნობელიანტი მეცნიერის ამ მოსაზრებას ეთანხმება ჩვენი გამოკვლევის შედეგებიც. კერძოდ, ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ ჯგუფებში ჩატარებული გამოკვლევებით სტუდენტების დიდმა რაოდენობამ სწორად ვერ გასცა პასუხი საგადასახადო სისტემის შესახებ ჩვენს დასმულ კითხვებს. ხოლო, როგორც ჩვენს მასმედიაში ხშირად ვეცნობით მასალებს, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ერთმანეთისაგან ვერ არჩევს გადასახადებს და გადასახდელს.

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი

ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა გარდა მაკროეკონომიკურ ასპექტისა აქვს სხვა, ჩვენი ეკონომიკის საერთაშორისო ბაზარზე ფუნქციონირებისა და მსოფლიო თანამეგობრობაში მისადმი ნდობის მნიშვნელობაც. საქმე ისაა, რომ საერთაშორისო მემკვიდრეობის ფონდი ყოველწლიურად განსაზღვრავს ქვეყნების მიხედვით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს. შესაბამისად, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი შედგება ეკონომიკაში გამოვლენილი 12 სხვადასხვა ფაქტორის შეწონის მეშვეობით.⁵ ეს ფაქტორები ჯგუფდება შემდეგ ოთხ მთავარ მიმართულებად:

1. **კანონის უზენაესობა**, რომელიც ემყარება საკუთრების უფლების დაცვას, სასამართლო სისტე-

3 A.J. Mirrlees, 1997 Information and Incentives: The Economics of Carrots and Sticks, The Economic Journal, The Royal Economic Society, Vol. 107, No. 444. (Sep., 1997), pp. 1311-1329.

4 W. Vickrey, 1998 Measuring Marginal Utility by Reactions to Risk, Econometrica, The Econometric Society, Volume 13, Issue 4 (oct., 1945) 319-333

5 ს. ქეჭიშვილი, 2017, საქართველოს 2017 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, მოპოვებულია IDFI-ს ვებგვერდიდან: https://idfi.ge/ge/georgia_in_2017_economic_independence_index (29.06.2017)

მის დამოუკიდებლობას და მის ეფექტიანობას, მთავრობისა და მენარმეთა ერთსულოვნების გამოვლინებებს. დგინდება თუ რა მდგომარეობაა ამ თვალსაზრისით მოცემულ ქვეყანაში. რამდენად ეფექტურად მოქმედებს სასამართლო სისტემა, როგორ წყდება საკუთრებითი დავები და მათი რაოდენობა ხომ არ აჭარბებს კრიტიკულ ზღვარს. რამდენად მოქნილია მთავრობისა და მენარმეებს შორის თანამშრომლობა, არის თუ არა მათ შორის პრინციპული ხასიათის უთანხმოებები. მართალია ეს ორგანიზაცია ვერ ახორციელებს ყველა ქვეყანაში საფუძვლიან და ყოვლისმომცველ ანალიზს, მაგრამ მისი სპეციალისტები ახერხებენ შესადარი გზადონ სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული მდგომარეობები.

2. **მთავრობის ზომა**, მაჩვენებელთა ეს ჯგუფი მოიცავს, გადასახადების სიდიდეს, მთლიან შიდა პროდუქტში გადასახადების ტვირთის ოდენობას, საბიუჯეტო ხარჯების მოცულობას, პიროვნებათა ფისკალურ თავისუფლებას. მაჩვენებელთა ეს ჯგუფი მოვლენათა ზედაპირზე დევს და მისადმი დამოკიდებულება ყველასათვის ცხადია. ჩვენი აზრით, საქართველოს ამ თვალსაზრისით მეტად კარგი მაჩვენებელია აქვს. როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის მკვლევარები აღნიშნავენ, საქართველოში შედარებით დაბალი გადასახადების გამო, საერთო გადასახადების ტვირთი მთლიანი საშინაო შემოსავლების 25,3 პროცენტს შეადგენს.⁶ ხოლო, სახელმწიფო დანახარჯები ბოლო სამი წლის განმავლობაში შეადგენდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 29,2, ბიუჯეტის დეფიციტი მერყეობდა 1,4% ფარგლებში, ხოლო სახელმწიფო ვალი მშპ-ს 42,2%-ის ეკვივალენტი გახლდათ.⁷

გარდა ამისა, საქართველოში უკვე დიდი ხანია არ შეცვლილა ძირითადი გადასახადები და მათი განაკვეთების რაოდენობა. ადამიანები შეეჩვივნ არსებულ საგადასახადო სისტემას და მიაჩნიათ, რომ მათთვის მისაღებია ის ტვირთი, რომელიც მათ დაუწესეს. ამას ადასტურებს საქართველოს მენარმეთა ასოციაციის წლიური ანგარიშები. ამ საკითხში ნათლად ჩანს მოქალაქეთა და ხელისუფლების ერთსულოვნება, რის გამოვლინებადაც მიგვაჩნია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ახალი ინციატივები. კერძოდ, ალკოჰოლიან სასმელებზე აქციზის დანესების, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე დივიდენდის დაბეგვრისა და მცირე მენარმეებთან ანგარიშსწორებისას ნაღდი ფულის ბრუნვის რეგლამენტაციების დაზუსტების საკითხებში გატარებული ცვლილებები. ყველა ეს ინციატივა მოწმობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იწყებს ბიზნესთან პარტნიორობის ახალ, საინტერესო ეტაპს, რაც მომავალი ინციატივების საწინდარი უნდა გახდეს..

6 T. Miller & A. B. Kim 2017, 2017 Index of Economic Freedom, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington. P. 235

7 T. Miller & A. B. Kim 2017, 2017 Index of Economic Freedom, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington. P. 235

3. **ეკონომიკის რეგულირების ეფექტიანობა**, რომელიც სამ ძირითად მაჩვენებელს მოიცავს. ესაა ბიზნესის თავისუფლება, დასაქმების თავისუფლება და მონეტარული თავისუფლება. არც ისე დიდ ხნის წინ საქართველოს ხელისუფლება უარს ამბობდა ეკონომიკის სფეროში მოქმედ რეგულაციებზე. იგი თანმიმდევრულად აუქმებდა ქვეყანაში არსებულ კონტროლის სიტემას. დღეისათვის ქვეყანაში შეინიშნება სწორედ ასეთი მაკონტროლებელი და მარეგულირებელი ორგანოების ნაკლებობა. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემად დასაქმებისა და შრომის თავისუფლების სფეროში. დროდადრო საზოგადოება განიცდის სანარმო ტრავმებისა და კატასტროფების გამო გამოწვეულ ტკივილებს. ქვეყანაში შეინიშნება, შეიძლება ითქვას საზოგადოებრივი დაკვეთა, შეიქმნას შრომის დაცვის მარეგულირებელი და მაკონტროლებელი სამსახურები, რომლებიც აღმოფხვრიან იმ თვითნებობას, რომელიც მენარმეების მხრიდან შეინიშნება ცალკეულ დარგებში.

4. **ბაზრის ღიაობა**. საქართველოს ეკონომიკა ღიაა. საქართველო ეკონომიკურ თანამშრომლობას აწარმოებს რუსეთთანაც კი, რომელმაც მისი ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია მოახდინა. ყველა ქვეყანასთან გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები და თავისუფლად ხორციელდება სამუშაო ძალის მიგრაცია. ასევე თავისუფალია საზღვარი კაპიტალის მიგრაციისათვის.

შესაბამისად ასეთმა მისწრაფებებმა გამოიღო სათანადო შედეგები და საერთაშორისო მემკვიდრეობის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევების მონაცემებით, 2017 წელს საქართველომ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მაჩვენებელში მიაღწია უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულს. გამოკვლეულ 180 ქვეყანას შორის დაიკავა მე-13 ადგილი,⁸ რაც 2016 წლის მონაცემთან შედარებით 12 საფეხურით არის გაუმჯობესებული.⁹ მკვლევარების თანახმად, საქართველოს ამგვარი წინსვლა საქართველოს მთავრობის ძალისხმევის შედეგი გახლდათ, რომლის მიზანი იყო ფისკალური დისციპლინის აღდგენა. ასევე კვლევაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო ვალი და ბიუჯეტის დეფიციტის კონტროლი არსებულ დონეზე იქნა შენარჩუნებული და ღია ბაზრის პოლიტიკას მხარს უჭერდა შედარებით დაბალი საგადასახადო ტარიფები და რეგულირების ეფექტურობა. ამ ყველაფერმა კი გამოიწვია ინვესტიციების და ვაჭრობის მიმოქცევა ქვეყანაში. სხვა მხრივ, განვითარდა და გამარტივდა პრივატიზაციის საკითხები და კორუფციასთან ბრძოლის ძალისხმევამ გამოიღო სათანადო შედეგი. ქვეყანაში ბიზნესის თავისუფლების პრობლემა, რამდენად

უკავშირდება "ეკონომიკური თავისუფლების ქარტიას" საკითხი გაურკვეველია, რადგან ის ძლიერი პოლიტიკური აქტივობები, რომელიც განახორციელა საქართველოს მთავრობამ არ გამომდინარეობს უშუალოდ ამ დოკუმენტიდან და შეიძლება ითქვას, იგი უბრალოდ მოცემულ ეტაპზე პროცესების დამუხრუჭებას უწყობს ხელს, რადგან შეზღუდულ არეალს ტოვებს აქტიური ეკონომიკურ-პოლიტიკური პროცესების სანარმოებლად. ამ შემთხვევაში "ეკონომიკური თავისუფლების ქარტიამ" ვერ შეასრულა იდეა ინდიკატორის როლი და ხელისუფლების ინსტიტუტების ინციატივები შეზღუდა, შესაბამისად ფისკალური ხასიათის პრობლემები ვერ გახდა ფართო მსჯელობის საგანი, რამაც კიდევ უფრო გააღრმავა მენარმეებსა და მთავრობას შორის არსებული ინფორმაციული ასიმეტრია, რაც ჩვენი აზრით საშიშია დემოკრატიული განვითარების პროცესისათვის.

ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ქარტიის ეფექტიანობა

ჩვენი მსჯელობიდან გამომდინარე დღის წესრიგში დგება "ეკონომიკური თავისუფლების ქარტიის" გადასინჯვის საკითხი. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული საკითხის დასმისას მან ვერ მიიღო სათანადო მხარდაჭერა საზოგადოებაში. კერძოდ, ჩვენს ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ქარტის არსებობა გარკვეულ გარანტიებს იძლევა უცხოელი, თუ ადგილობრივი ინვესტორებისთვის ბიზნესის თავისუფლად მართვაში, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას და, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას.

ეს არგუმენტი საყურადღებოა, მაგრამ ამავე დროს გასარკვევია, რამდენად არის უცხოური ინვესტიციები დამოკიდებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტის არსებობაზე და რამდენად აძლევს საშუალებას ადგილობრივ მენარმეებს ეს აქტი მონაწილეობა მიიღონ ეკონომიკურ პოლიტიკურ პროცესებში.

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების პიკი საქართველოში დაფიქსირდა 2008 წელს, რამაც დააგვირგვინა 3 წლიანი უპრეცედენტო ზრდა უცხოური ინვესტიციებისა. მსოფლიო ფინანსური კრიზისის შედეგად, 2009 წელს მოხდა ინვესტიციების მკვეთრი ვარდნა და მონაცემები ფაქტიურად დაუბრუნდა 2005 წლის მაჩვენებლებს.¹⁰ 2010 წელს არსებული ხელისუფლების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონის მიღების შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდოდა 2013 წლის 31 დეკემბერს.

8 Heritage, 2017, 2017 Index of Economic Freedom, Georgia, Accessed on: <http://www.heritage.org/index/country/georgia> (29.06.2017)

9 Heritage, 2016, Economic Freedom Score, Georgia, Accessed on: <http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/georgia.pdf> (29.06.2017)

10 Trading Economics 2017, Georgia Foreign Direct Investment, Accessed on: <https://tradingeconomics.com/georgia/foreign-direct-investment> on 25.06.2017



გრაფიკი #1 ასახავს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებებს საქართველოში წლების მიხედვით 2005-დან 2017 წლამდე. 2014 წლის დასაწყისიდან, როდესაც რეალურად ძალაში შევიდა ორგანული კანონი აღინიშნება მკვეთრი ზრდა, რომელიც 2014 წლის ბოლოს მთავრდება აგრეთვე მკვეთრი ვარდნით. ამ მომენტისთვის, თუნდაც 3-4 წლის შემდეგ რთულია იმის თქმა, რომ აღნიშნული მოკლევადიანი ზრდა გამოწვეული იყო აქტის ძალაში შესვლით. ეს შეიძლება განპირობებული ყოფილიყო მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის ფაქტორით, ან რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციებით გამოწვეული კრიზისის წინასწარი მოლოდინით, რამაც შესაძლოა გამოიწვია ფულადი სახსრების რეპატრიაცია საქართველოში. 2014 წლის ბოლოს კი დაიწყო სავალუტო კრიზისი, რამაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა და შეამცირა ფულადი სახსრების შემოდინება საქართველოში.

შედეგად, სტატისტიკური მონაცემები არ გვაძლევს იმის საშუალებას ობიექტურად და ზუსტად შევაფასოთ და გავაანალიზოთ ჰქონდა თუ არა ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ აქტის მიღებას პირდაპირი ზეგავლენა ინვესტიციების მოზიდვაზე, თუ არა. დაბალი გადასახადები და გარანტიები იმისა, რომ გადასახადები არ გაიზრდება, შესაძლებელია არ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უცხოელი ან ადგილობრივი ინვესტორისთვის. ფაქტიურად, არც ერთ მსოფლიოს სხვა ქვეყანაში არ მოქმედებს მსგავსი შეზღუდვა კონსტიტუციის დონეზე. პირიქით, განვითარებულ და სწრაფად განვითარებად ქვეყნებს გააჩნიათ მყარი ფისკალური პოლიტიკა, რომელსაც საფუძველსაც ელასტიური, სწრაფად ცვალებადი საგადასახადო ნორმატივები წარმოადგენს.

ნებისმიერი ქვეყნისთვის გადასახადების მა-

რთვის შეზღუდვით იზღუდება მთლიანად ფისკალური პოლიტიკის გატარება და მართვა. როგორც მანამდე აღვნიშნეთ, გადასახადების შემცირება ან გაზრდა წარმოადგენს სახელმწიფოს ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ ინსტრუმენტს ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ თუ სოციალურ გარემოზე. ორგანული კანონი მოიაზრებს გადასახადების შემცირების შესაძლებლობას და მხოლოდ გაზრდა არის შეზღუდული, რომელიც შეიძლება დაიშვას რეფერენდუმის ჩატარების შედეგად. დგება საკითხი რამდენად მიზანშეწონილი არის ასეთი შემთხვევებისთვის სპეციალურად დამოუკიდებელი რეფერენდუმის ჩატარება, თუ ეს მთავრობის ინიციატივა არ დაემთხვევა რომელიმე საარჩევნო ღონისძიებას? ერთის მხრივ, დგება სოლიდური ხარჯი რეფერენდუმის ჩატარებისა, მეორეს მხრივ, ეს არის დროში გაწეული პროცესი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის თავდაპირველი მიზანი, რომელიც ეხება ახალი გადასახადის შემოტანას ან არსებულის გაზრდას, დიდი ალბათობით ვერ იქნება მიღწეული, რადგან ნაკლებად სავარაუდოა მოსახლეობის უმრავლესობა დასთანხმდეს მაღალი გადასახადების გადახდას.

დასკვნები

ადამიანის ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა პოლიტიკური ფილოსოფიის ერთერთი უმთავრესი პრობლემაა. საქართველოში 20011 წლის 1 ივლისის მიღებული კანონი "ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ", რომელიც მოქმედებაში შევიდა 2013 წლის 1 იანვრიდან და ქვეყნის მოქმედ აღმასრულებელ ხელისუფლებას უკრძალავს¹¹: (1) საბიუჯეტო ხარჯები აღემატებოდეს მშპ-ს 30%;

11 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 2011, საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ.

(2) ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი არ აღემატებოდა მშპ-ს 3%, (3) ქვეყნის ვალის ზღვრული რაოდენობა შეადგენდა მშპ-ს 60%, ხოლო საგადასახდო სისტემაში არსებითი ცვლილებები განხორციელდა მხოლოდ რეფერენდუმით, საჭიროებს არსებით გადასინჯვას. ამის მთავარ მიზეზებად მიგვაჩნია:

1. საზოგადოებაში მოქმედი ინფორმაციული ასიმეტრიულობის საფუძველზე შეუძლებელია რეფერენდუმის გზით დადგინდეს მოსახლეობის საგადასახდო ტვირთის რაციონალური სიდიდე. შესაბამისად ხელისუფლების ნებისმიერი მცდელობა მოაწესრიგოს ფისკალური პოლიტიკის პარამეტრები წააწყდება გადაულახავ ბარიერს, რაც ნებისმიერ ნაშრომს უსაგნოდ აქცევს.

2. საგადასახდო პოლიტიკის უძრავი, ნორმატიული ბაზაზე დამყარებული სისტემა ქმნის "სუბიექტური რისკების" საფრთხეს, რაც მეტად არასასურველია ნებისმიერი მაკროეკონომიკური სისტემისათვის. საგადასახდო ადმინისტრირების დროს კორუფციის საშიშროების მოსალოდნელობა, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გადასახადების დამალვა, როგორც შედეგი სტატიკური, უძრავი ფისკალური ნორმატივების შედეგად ჩნდება. შესაბამისად აუცილებელია ხელისუფლებას ქონდეს ბერკეტები მენარმეებსა და საგადასახდო ადმინისტრაციას შორის თანამშრომლობის მრავალფეროვანი ფორმების საწარმოებლად.

3. საგადასახდო სისტემა და სახელმწიფოს სიდიდე არ არის სტაბილური, ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი სიდიდე ვერ იქნება. ამ ეკონომიკურ პარამეტრებზე დამოკიდებულია სხვა ეკონომიკური პროცესების განვითარება. კერძოდ საბიუჯეტო პროცესების მკაცრი რეგლამენტირება ჩვენი აზრით საქართველოში გვევლინება საპენსიო სისტემის განვითარებისა და თვითმმართველი ერთეულების მართვის ეკონომიკური მექანიზმების შექმნის ხელისშემშლელ ფაქტორად

ბამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, 2011, საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ.
2. T. Miller & A. B. Kim 2017, *2017 Index of Economic Freedom*, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington.
3. A.J. Mirrlees, 1997 *Information and Incentives: The Economics of Carrots and Sticks*, The Economic Journal, The Royal Economic Society, Vol. 107, No. 444. (Sep., 1997), pp. 1311-1329.
4. W. Vickrey, 1998 *Measuring Marginal Utility by Reactions to Risk*, *Econometrica*, The Econometric Society, Volume 13, Issue 4 (oct., 1945) 319-333
5. ს. ქვეხიშვილი, 2017, საქართველოს 2017 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, მოპოვებულია IDFI-ს ვებგვერდიდან: https://idfi.ge/ge/georgia_in_2017_economic_independence_index (29.06.2017)
6. T. Miller & A. B. Kim 2017, *2017 Index of Economic Freedom*, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington. P. 235
7. T. Miller & A. B. Kim 2017, *2017 Index of Economic Freedom*, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, Washington. P. 235
8. Heritage, 2017, *2017 Index of Economic Freedom*, Georgia, Accessed on: <http://www.heritage.org/index/country/georgia> (29.06.2017)
9. Heritage, 2016, *Economic Freedom Score*, Georgia, Accessed on: <http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/georgia.pdf> (29.06.2017)
10. Trading Economics 2017, *Georgia Foreign Direct Investment*, Accessed on: <https://tradingeconomics.com/georgia/foreign-direct-investment> on 25.06.2017
11. საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, 2011, საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ.